

3er. JUZGADO PAZ LETRADO - Sede Central

EXPEDIENTE : 00636-2017-0-1401-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : MONSERRATE GUEVARA YAMPIER
ESPECIALISTA : BRICEÑO DONAYRE HECTOR HILARIO MARTIN
PERITO : CORTEZ ZEA, EVA ESTHER
CULLANCO VILCAPUMA, BRUNO
DEMANDADO : JAICO GONZALES, MARIA LUISA
ALMANZA ANYOSA, JULIAN YRALIO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
AREQUIPA

Resolución Nro. 25.-

Ica, Quince de abril del
Año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito 1989-2026 que antecede
presentado por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A., y pago de tasa
judicial por derecho de remate; **AL PRINCIPAL: Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO. - Que mediante resolución No. 04 de fecha 20 de noviembre del 2017, obrante a folios 35 y siguientes del expediente, se ha emitido auto final en este proceso, el mismo que ha sido declarado consentido mediante resolución No. 07 de fecha 09 de julio del 2018 obrante a folios 49 del expediente.

SEGUNDO. - Por otro lado, el Juzgado aprecia que concurren los siguientes presupuestos para la convocatoria a remate judicial:

- a. El ejecutante ha acompañado la respectiva tasa judicial por remate, como se verifica en el escrito de la referencia.
- b. El ejecutante anexó copia de la partida registral correspondiente al predio materia de ejecución como se aprecia de fojas 155 y siguientes.
- c. La tasación del bien materia de remate, se ha efectuado en fecha 02 de setiembre del 2024, tal como se verifica a folios 180 y siguientes del expediente, el mismo que ha sido aprobado mediante resolución N° 23 de fecha 26 de agosto del 2025, obrante a folios 211 del expediente, resolución que ha sido debidamente notificada a las partes procesales conforme cedulas de notificación obrante a fojas 212 vta. y 213 vta.

TERCERO. - De lo antes expuesto, este Juzgado considera pertinente llevar adelante el remate a través del aplicativo REMAJU que está habilitado en el Distrito Judicial de Ica a partir del 04-03-2021 de conformidad con la R.A. N° 000160-2021-CSJIC-PJ;

CUARTO.- De conformidad a la norma contenida en el artículo 731° del Código Procesal Civil, corresponde disponer la realización del remate judicial electrónico a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; debiendo además considerarse que una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley 30229, el Especialista legal de la causa deberá publicar en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como lo dispone el artículo 15° de la Ley 30229.

Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

PRIMERO. - CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de ejecución forzada conforme al siguiente detalle:

a) DESCRIPCIÓN DEL BIEN. - Inmueble ubicado en el Programa de Vivienda Carlos Ramos Loayza Mz. Ñ', Lote 6, distrito de Subtanjalla, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA de un área de 126.00 m2 cuyas características obran inscritas en la partida registral N° **P07017885**, del registro de propiedad inmueble de los Registros Públicos de Ica.

b) CARGAS Y GRAVÁMENES.

1. EMBARGO: Por resolución judicial N° 02 de fecha 15/06/2017 expedida por el Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Ica, se ha dispuesto la anotación de la MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO sobre el predio inscrito en esta partida hasta por la suma de S/ 20,000.00 soles, que le corresponde a Maria Luisa Jaico Gonzales en los seguidos por la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA. sobre obligación de dar suma de dinero, en el Expediente N° 00636-2017-81-1401-JP-CI-03.

c) VALOR DE LA TASACIÓN. - Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores que obra a folios 180/188 del expediente, la misma que establece un valor comercial ascendente a la suma de **67,649.89 (Sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve con 89/100 soles).**

d) PRECIO BASE DEL REMATE. - Siendo la base de la postura el monto equivalente a las dos terceras partes del valor de tasación, se tiene que el precio base del remate asciende a la suma de **S/ 45,099.26 (Cuarenta y cinco mil noventa y nueve con 26/100 soles).**

e) OBLAJE. - Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- a. Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se ha realizado la tasación del bien.
- b. Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

SEGUNDO. - Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos de remate en el **PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático REM@JU por el término de ley, **una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución.**

TERCERO. - **FÍJESE** los carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista legal y en el inmueble a rematar, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad.

CUARTO. - **DISPONER** que en el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **SE REALICE AUTOMÁTICAMENTE LA SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE** y seguidamente —de ser necesario— **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE**, respetándose los siguientes parámetros respecto al **PRECIO BASE**:

A. PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA. - La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 38,334,37** (Treinta y ocho mil trescientos treinta y cuatro con 37/100 soles)

B. PARA LA TERCERA CONVOCATORIA. - La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 32,584.21** (Treinta y dos mil quinientos ochenta y cuatro con 21/100 soles)

QUINTO. - **HÁGASE SABER** que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12º de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

SEXTO. - Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE a los ejecutados en su domicilio habitual para su debido conocimiento;** consentida o ejecutoriada que sea la presente, se realizara las publicaciones de los avisos. ANEXOS: A los autos.